

0000233-93.2018.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos

CAIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, está sendo acusado da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 25 de janeiro de 2018, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

3ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

0000233-93.2018.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0000233-93.2018.8.26.0542

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos

CAIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, está sendo acusado da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 25 de janeiro de 2018, por volta das 13h40min, na Passagem Joaquim Gonçalves dos Santos, nº 01, Jardim Roberto, nesta cidade e Comarca de Osasco, trazia consigo e guardava, para fins de comércio e entrega ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 11 (onze)

ependorfs contendo em seu interior "cocaína", substância essa considerada droga e que causam dependência física e psíquica.

Denúncia recebida em 02 de março de 2018 (fls. 104).

Réu citado (fls.120). Resposta apresentada (fls. 125/134).

Antecedentes juntados, bem como exame químico-toxicológico (fls. 33/34).

Durante a instrução processual apenas o réu foi interrogado.

Em alegações finais o Ministério Público requereu a improcedência da ação penal por insuficiência probatória.

No mesmo sentido manifestou a defesa.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Sentença prolatada de forma oral e reduzida a termo para fins de registro.

A ação penal não procede.

A prova não é concludente com relação à mercancia ilícita. Toda a acusação está fundamentada na confissão extrajudicial, que não foi confirmada em juízo, fragilizando o conjunto probatório.

Os policiais não compareceram em juízo para confirmar os fatos descritos na denúncia.

Ocorre que, sem a confirmação dos fatos pelas testemunhas, somente a apreensão dos entorpecentes não é peremptória para a condenação, reclamando provas outras da atividade ilícita, sob pena de presunção. Ressalto que o acusado não foi surpreendido em atos de mercancia ilícita ou com vultosa quantidade de drogas e dinheiro. Sequer existe prova segura da posse dos entorpecentes, já que apreendidos na via pública e não na posse direta do réu. Não é possível afirmar se as drogas foram encontradas após a varredura ou se de fato os policiais teriam presenciado a dispensa.

Como toda a prova indiciária foi baseada na confissão extrajudicial, como já dito, com o silêncio em juízo a acusação perde força, reclamando elementos outros a reforçar a imputação. E não é possível condenar com lastro na prova inquisitória, colhida sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade, nos termos do art. 155 CPP.

Recorro, aqui, às lições de Guilherme de Souza Nucci: "Se a prática de uma infração penal é, sem dúvida, um mal à sociedade, mal maior é a busca de um culpado, sem qualquer cuidado e infringindo direitos fundamentais do homem. O Estado não pode ser tão mesquinho e delinqüente quanto o indivíduo possa ser, de modo que condenações injustas geram mais insegurança do que o próprio cometimento do crime. O direito à prova surge vigoroso nesse quadro, porquanto é inerente à defesa, indispensável esteio do Estado de Direito. Logo, cabe a cada magistrado cuidadosamente verificar como está formando sua convicção para que sua imparcialidade, como homem e como representante do Estado, seja o mais próxima possível do ideal".

Em decorrência, sendo manifestamente precário o conjunto de provas, entendo ser de rigor o desfecho absolutório.

Em face de todo o exposto, ABSOLVO CAIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, da imputação prevista no art. 33, caput, da lei n. 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Uma vez confirmada a presente decisão, determino a restituição dos valores e bens eventualmente apreendidos nos autos, bem como autorizo a incineração da droga apreendida, nos termos dos artigos 32 e 72 da Lei nº 11.343/2006 e regulamentações a respeito.

Expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei.

As partes saíram cientes do teor da sentença e manifestaram que desejam não recorrer.

R. I. C.

Autorizo xerox.

Osasco, 24 de março de 2022.